

일련번호	2022-중1	적출자	감사실장		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (조치부서)	○○실 (상동)	처분요구일자	'22.12.15.	처리기한	'23.02.14.

여수광양항만공사 감사위원회

시 정 요 구

제 목 광양항 컨부두 임대차 계약 조항 부적정
소 관 부 서 ○○실
조 치 부 서 ○○실
내 용

우리공사는 광양항 컨테이너부두 및 기능시설을 「항만공사법」 제29조에 따라 한국국제터미널(주)(이하 “KIT”라 한다)에게 광양항 2-2단계(4선석) 및 광양항 서부컨테이너터미널(주)(이하 “GWCT”라 한다)에게 광양항 3-1단계(4선석) 임대하는데 따른 상호간의 권리와 의무를 명확히 함으로써 임대부두를 효과적으로 유지·관리하고, 부두운영의 효율을 높이며, 임대부두의 관리에 철저를 기함을 목적으로 임대차 계약을 체결하였다.

이에 따라, 임대차계약서에는 임대자(우리공사)와 임차자(KIT 및 GWCT)간의 권리 및 의무를 부여하고 있으며 임차자에게 정기적으로 자료제출 의무를 명시하고 있다.

계약조항에 의거 정기적으로 매월 제출하는 의무는 “물량처리실적서 제출”이 있으며 관련근거는 다음과 같다.

**광양항 임대차 계약서(KIT) 제7조(“을”의 권리 및 의무) 제5항 또는
임대차계약서(GWCT) 제22조(물량처리실적서 제출)**

“을(임차자)”은 “갑(임대자)”이 시행하고 있는 인센티브제도와 관련하여 당해연도 각종 하역단계별 물량처리 실적을 검수업체의 확인을 받아 매월 말일로부터 1개월 이내(12월분은 1월 15일)에 제출하여야 한다.

위 계약조항을 해석하기 앞서 컨테이너부두 임대료체계의 이해가 필요하다. 과거부터 현재까지 임대료체계는 '고정임대료'와 '변동임대료'로 정의할 수 있다.

'고정임대료'는 매년도 확정된 임대료를 산정·부과하는 체계이며 2008년부터 현재까지 운용되는 체계이며, '변동임대료(기본+실적임대료)'는 세부적으로 기본임대료는 물동량처리실적과 상관없이 부과하는 임대료와 실적임대료는 일정 이상의 물량실적이 있을 경우 적용하는 임대료로서 2007년까지 적용되었다.

이에 따라 물량처리실적서 제출의무는 변동임대료(2007년까지)를 적용하던 시기에 실적임대료를 산정하기 위해 제출하는 임차자의 의무로서 고정임대료 체제에서는 불필요한 조항이다. 다만, 한국컨테이너부두공단은 항만운영정보 시스템(포트미스) 운용 권한이 없어 인센티브제도 시행을 위한 물량산정을 위해 불가피하게 계약조항을 유지하였다.

아울러, 임차자는 매년 1,000척의 기항하는 상황에서 각 모선별의 단계별

(수출입·환적 및 적·공) 처리실적서(Certification) 및 검수확인서(Tally Report)를 작성·제출하며 임대자는 이를 확인하는 절차 등 양 당사자간 상당한 시간을 소요하고 있다.

이는 현 고정사용료 체계는 불필요한 계약조항이며, 임대자는 인센티브를 산정할 시 항만운영정보시스템(포트미스)를 운영하고 있어 상시 물동량을 파악 할 수 있다.

또한, 이와 같은 임대·임차자간의 물동량 실적 확인을 대체 할 수 있는 계약조항이 아래와 같이 있다.

**광양항 임대차 계약서(KIT) 제17조(임대재산에 대한 조사) 제1항 또는
임대차계약서(GWCT) 제24조(임대재산에 대한 조사) 제1항**

“갑(임대자)”은 이 계약 목적을 효율적으로 달성하고, 사용료의 산정 및 징수를 효과적으로 달성하기 위하여 자료제출(전산자료 포함)이나 현지 조사 등 필요한 조치를 행할 수 있으며, “을(임차자)”은 이에 응하여야 한다.

따라서, 현 광양항 임대차계약서의 “물량처리실적서”제출의무는 임차자에게 중복적인 의무를 강요하고 있어 계약조항 삭제 등 조정이 필요하다.

관계부서 의견

수감부서에서는 광양항 컨부두 임대차 계약 개선점에 대해 공감하였다.

조치할 사항

여수광양항만공사 사장(○○실)은 광양항 컨부두 임대차 계약의 부적정한 조항 변경을 추진하시기 바랍니다.